[Nom de l'organisation]

[TITRE DE L'ENTREVUE]

Transcript du Entrevue avec [Interviewé]

Intervieweur: [Client]
Interviewé: [Interviewé]
Date d'entrevue: May 20, 2003

Transcribed from audiotape by: 05/29/2003
Cyber-Pro Word Services
1400 Bathurst Street, Suite 422 • Toronto . ON • M5R 3S5
Web: https://cyberproservices.github.io/cyberproservices/ Email: cyberproservices.com@gmail.com

[NOM DE L'ORGANISATION]
Transcript du Entrevue
May 20, 2003

Intervieweur: [Client]
Interviewé: [Interviewé]

INTERVIEWEUR: J'aimerais commencer avec la question suivante.

Si on examine le processus de la réforme de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, est-ce qu'on peut identifier une semaine critique qui suit ce processus?

INTERVIEWÉ: Euh… Oui. En fait… Écoutez. D'abord, il y a l'exigence statutaire, c'est-à-dire que la Loi prévoit qu'après cinq ans elle doit être soumise à un examen parlementaire. Donc, ça, c'est le point de départ.

INTERVIEWEUR: Oui. C'est ça.

INTERVIEWÉ: Pour appuyer ce processus d'examen parlementaire, le Ministère a proposé ou a volontairement mis de l'avant un rapport qui contient les observations du milieu sur toutes les questions du point de vue des intervenants qui méritent d'être examinées et possiblement faire l'objet de réformes.

INTERVIEWEUR: D'accord.

INTERVIEWÉ: Alors, le Ministère a préparé ce document-là qui a été remis au Comité l'automne dernier. Il est donc similaire à un cadre de référence aussi flexible que possible mais, quand même, qui aide le Comité à concentrer ses efforts sur un certain nombre de questions. Le Comité a décidé d'établir son propre calendrier des travaux. Initialement, il devait commencer un petit peu plus tôt et finir en juin. Et comme ils ont commencé un petit peu plus tard, maintenant leur échéancier les amène jusqu'à la fin de l'année 2003. Donc, ça, ce serait la prochaine étape pour le Comité de compléter son travail.

INTERVIEWEUR: Le rapport sera…

INTERVIEWÉ: Déposé au gouvernement et, évidemment, aux Chambres du Parlement.

INTERVIEWEUR: À quelle date?

INTERVIEWÉ: Il prévoit le faire avant Noël 2003.

NTERVIEWEUR: OK.

INTERVIEWÉ: Donc, à la fin...Je crois qu'ils ont dit le 20 décembre ou quelque chose comme ça, là, à une date...juste un peu avant Noël. On a toutes les indications de croire que cet échéancier sera respecté. Une fois que le rapport est déposé, le gouvernement devra se pencher sur les recommandations. Et la marche à suivre à partir de là, c'est essentiellement un examen interne du gouvernement et il y a des propositions qui seront avancées au Conseil des ministres et ensuite, le cas échéant, administratives et législatives. Combien de temps tout ça prend? Ça dépend toujours un peu du degré de support, degré de consensus qui existera à travers les audiences du Comité. Grosso modo, on peut s'attendre à ce qu'il y ait possiblement une initiative législative qui soit bien en route vers la fin de l'année 2004. Ça prendra au moins euh...un maximum de trois à six mois pour digérer le rapport, pour faire les recommandations de politiques et ensuite déplacer le tout vers un agenda législatif.

INTERVIEWEUR: D'accord.

INTERVIEWÉ: Mais évidemment, il y a toujours beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte quand on parle de calendrier parlementaire.

(RIRE)

INTERVIEWEUR: […] élections fédérales ou quelque chose comme ça.

INTERVIEWÉ: Oui.

INTERVIEWEUR: OK. Passons à la deuxième question. Je me demande si vous pouvez expliquer le rôle de votre direction dans le dossier d'un projet de loi vis-à-vis le rôle du BSF, par exemple.

INTERVIEWÉ: Bon. Essentiellement, ici au Secteur des politiques, on est responsable donc de la politique qui sous-tend la Loin Donc, la responsabilité législative et de politiques réside dans ma direction ici, tandis que le Bureau du surintendant administre la Loi, la rend opérationnelle. Évidemment, quand on parle de faillites, la ligne parfois

entre une question de politique puis une question opérationnelle est un peu étroite, là. C'est pour ça qu'on travaille de façon très étroite entre les deux groupes. Eux, ils nous apportent l'expertise du terrain, les observations qui sont importantes pour juger des à-propos d'un changement législatif. Et, nous ici, on examine les changements ou les propositions sur une base à la fois comment ça s'intègre dans les objectifs gouvernementaux en matière de faillites et aussi comment ça s'intègre avec les objectifs du Ministère ou du gouvernement en ce qui a trait aux lois cadres du marché : est-ce que ça respecte les principes directeurs que le gouvernement vise pour que les lois cadres du marché soient efficaces, qui répondent aux besoins, etc.?

Donc, mon groupe, ici, aura la responsabilité première de préparer les recommandations de politiques pour le ministre et, éventuellement, pour considération par le Cabinet. On pilotera, cependant, une équipe qui impliquera énormément les gens du Bureau du surintendant qui vont nous fournir des avis et des conseils très importants. En même temps, on va aussi piloter des processus interministériels parce qu'il y a d'autres ministères qui peuvent avoir un intérêt dans le domaine des réformes de la faillite.

INTERVIEWEUR: Quels seront les autres ministères qui seront consultés?

INTERVIEWÉ: Par exemple, pour n'en nommer que quelques-uns, le ministère des Finances, le ministère des Ressources humaines lorsqu'on parle des questions, par exemple, de protection des salariés, de protection des pensions. C'est quelque chose de très important pour le ministère des Ressources humaines. Le ministère des Finances, parce qu'il y a les priorités de la Couronne, Il y a le lien avec la Loi de l'impôt. Il y a aussi le lien avec la politique évaluée dans son ensemble. Il y a l'Agence des douanes et du revenu, évidemment. Il y aura possiblement d'autres secteurs ici d'Industrie Canada, le secteur de l'industrie, qui auront des observations à faire à partir de leurs propres connaissances du milieu du secteur de l'industrie. Il y a évidemment les autres agences centrales, le Conseil privé pour ce qui est des calendriers de priorités gouvernementales.

INTERVIEWEUR: OK. Bon.

INTERVIEWÉ: Il y aura le ministère de la Justice, évidemment, parce que tout changement législatif demande aussi l'assentiment du ministère de la Justice.

INTERVIEWEUR: Ne l'oubliez pas! Alors, troisième question. Les règles du régime des faillites et de solvabilité sont très complexes et très compliquées. Est-ce probable que les recommandations du Sénat seront limitées aux questions du point d'étude laissant aux fonctionnaires de fournir les règles détaillées?

INTERVIEWÉ: Ecoutez. C'est un peu tôt pour prévoir exactement l'aboutissement final du Comité du Sénat. Si on regarde par rapport aux observations qu'ils ont déjà reçues, on se concentre sur les orientations de politiques en matière de questions clés, par exemple des questions qui ont été soulevées jusqu'à présent, le traitement des régimes...l'épargne-retraite. Bon. Est-ce que le gouvernement devrait accorder plus de protection ou est-ce qu'on devrait maintenir le statu quoi? Donc, je m'attends à ce que les réflexions du Sénat soient sur des questions précises et donner une orientation ou des recommandations sur comment adresser cette question-là via les changements législatifs. Il y a toujours des détails techniques qui devront être peaufinés par la suite, là. Mais ce que le Ministère, dans ses commentaires au Comité du Sénat, recherche, ce sont des avis, des conseils du Comité du Sénat sur les orientations de politiques pour les questions les plus difficiles, là où on doit avoir un soutien politique important pour faire avancer un processus de réforme.

INTERVIEWEUR: OK. J'aimerais aussi savoir le rôle du ministre. Je suppose que le ministre ne vas pas consacrer beaucoup de temps sur les réformes. Mais je me demande à quel point, dans le processus, sera-t-il mis au courant de ce dossier?

INTERVIEWÉ: Bien. Écoutez. Le ministre est tenu au courant de façon périodique. Il a été évidemment tout à fait aux faits de l'approche qu'on a faite, par exemple, pour préparer le document de référence - le rapport, là - sur les opérations et l'administration de la Loi qui a été déposé devant le Sénat. Il est toujours aux faits des différents développements dans ce dossier-là. Son intervention...Il n'a pas fait d'intervention devant le Comité du Sénat, mais il avait quand même approuvé l'approche générale que le Ministère prenait. Et, éventuellement, évidemment lorsqu'Il y aura des considérations d'options de politiques qui seront développées, c'est d'abord et avant tout à lui de fournir les orientations définitives. Donc, on peut s'attendre à que ce soit plus tard cet automne, lorsque le Comité commencera à élaborer des pistes possibles d'approche et surtout l'an prochain lorsque le gouvernement devra…

INTERVIEWEUR: Bon. Bien. Je vous remercie, M. Gauthier. C'est la fin de l'entrevue. That's the end of the interview.

INTERVIEWÉ: C'est une revue? C'est un bulletin?

INTERVIEWEUR: C'est un magazine qui est publié deux fois par année. Le prochain numéro sera publié au début d'août.

INTERVIEWÉ: D'accord.

INTERVIEWEUR: Je vais pas écrire l'article. Je vais publier les questions et les réponses. N'est-ce pas?

INTERVIEWÉ: D'accord.

INTERVIEWEUR: C'est espace de commentaires, une colonne; en anglais: un Q&A.

INTERVIEWÉ: OK.

INTERVIEWEUR: Ce n'est pas toute l'entrevue qui sera publiée, mais une grande partie.

INTERVIEWÉ: Oui.

INTERVIEWEUR: Alors, je peux vous faire parvenir une transcription.

INTERVIEWÉ: D'accord.

INTERVIEWEUR: J'ai votre adresse de courriel.

INTERVIEWÉ: Oui. Parfait.

INTERVIEWEUR: Et peut-être dans une semaine ce sera prêt pour vous la faire parvenir.

INTERVIEWÉ D'accord. Et est-ce que vous voudriez qu'à ce moment-là je fasse un certain peaufinement, là, justement, au besoin?

INTERVIEWEUR: Si. Si vous voulez. Oui.

INTERVIEWÉ: D'accord.

INTERVIEWEUR: Ce serait utile. Oui.

INTERVIEWÉ: Parfait.

INTERVIEWEUR: OK. Je vous remercie encore.

INTERVIEWÉ: D'accord.

INTERVIEWEUR: Bon après-midi.

INTERVIEWÉ: Merci. Au revoir.

(FIN)

###